

第五章 不完全契约理论

第三章系统推演了 GHM 产权理论的基准模型，其本质是不完全契约范式下的产权分析分支。但不完全契约理论并非止步于资产所有权配置，而是沿着金融契约、控制权设计、行为基础等多个方向持续深化，同时也始终伴随着关于理论根基的深刻论战。本章将不完全契约理论作为一个整体范式进行梳理，解析其在企业资本结构与控制权配置领域的核心应用，呈现 Maskin-Tirole 与哈特学派的经典理论论战，并系统介绍参考点理论这一行为转向的前沿发展，完整呈现不完全契约理论从“完全理性下的不可验证”到“行为视角下的参考点”的演进脉络。

5.1 不完全契约理论的范式脉络与核心命题

5.1.1 不完全契约的定义与两大根源

所谓不完全契约，是指无法详尽规定未来所有可能状态下各方权利与义务、必然存在空白与遗漏的契约。与完全契约理论假设“所有可验证变量均可写入契约”不同，不完全契约理论的核心出发点是：现实中的契约永远是不完备的，总有一部分权利与决策需要在事后通过谈判或权威来决定。

经济学文献中，契约不完全的根源被归纳为两类，对应两大理论分支：

- 1. 有限理性根源：**人的认知能力有限，无法预见未来所有可能发生的状态；即使能够预见，将所有状态写入契约的谈判、起草与执行成本也过高。这是交易成本经济学（威廉姆森范式）的核心假设，也是科斯最初提出交易成本思想的逻辑起点。
- 2. 第三方不可验证根源：**当事人双方可以观察到真实状态与行为，但无法向法院、仲裁机构等第三方证实，因此相关条款无法被强制执行。这是 GHM 产权理论的核心假设，该范式下当事人仍然是完全理性的，只是由于第三方验证的技术限制，契约无法覆盖所有变量。

两类根源的差异，决定了不完全契约理论内部的方法论分野：交易成本学派更贴近现实的组织现象，侧重比较制度分析与实证检验；产权学派更追求形式化的严谨性，侧重博弈论推演与理论建构。二者共同构成了不完全契约理论的两大支柱。

5.1.2 两代不完全契约理论的演进

不完全契约理论的发展大致可以划分为两个阶段：

第一代不完全契约理论：交易成本与产权范式（1937-2000 年）

这一阶段的核心任务是用契约不完全性解释企业的本质与边界。从科斯 1937 年提出“企业是价格机制的替代物”，到威廉姆森体系化的交易成本经济学，再到格罗斯曼、哈特、摩尔构建

的 GHM 产权理论，核心逻辑一以贯之：

- 契约是不完全的，因此剩余控制权的配置至关重要；
- 企业的本质是剩余控制权的载体，企业边界就是剩余控制权的最优配置边界；
- 一体化的收益是提升所有者的投资激励与事后适应性，成本是削弱被并购方的激励或产生官僚成本。

第一代理论奠定了不完全契约理论的核心框架，但其理论基础始终面临挑战：如果当事人是完全理性的，为什么不能设计出更精巧的契约来解决不完全性问题？这一质疑直接催生了 Maskin-Tirole 论战，也推动了理论的代际演进。

第二代不完全契约理论：行为基础与拓展应用（2000 年至今）
为回应理论根基的诘难，不完全契约理论出现了两个方向的发展：

1. **行为转向**：以哈特与摩尔 2008 年提出的“参考点理论”为代表，引入公平感知、委屈情绪等行为假设，为契约不完全性提供新的微观基础，同时重新解释一体化的成本与收益。
2. **领域拓展**：不完全契约的分析框架被广泛应用于金融契约、公司治理、公共经济学、国际贸易、法律经济学等领域，从解释企业边界拓展为解释一切制度与权利配置的通用分析工具。

5.1.3 不完全契约理论的核心分析逻辑

- 无论是哪一支，不完全契约理论都遵循统一的“三阶段”分析范式：
1. **事前阶段**：契约存在空白，各方进行关系专用性投资；由于契约无法将投资与回报直接挂钩，投资激励会受到未来谈判分配的影响。
 2. **事后阶段**：不确定性消除，真实状态实现；由于契约未做明确规定，各方需要通过谈判或权威命令来决定行动方案，分配合作剩余。
 3. **权利配置的作用**：事前的权利（剩余控制权、所有权、决策权）分配决定了各方在事后谈判中的谈判力，进而反作用于事前的投资激励与事后的适应效率。

这一逻辑的核心洞见是：**制度安排的核心作用，是在契约无法覆盖的地方分配权利，通过权利配置影响事前激励与事后效率。**企业、法律、产权、治理结构，本质上都是对契约不完全性的制度回应。

5.1.4 与完全契约理论的范式分野

不完全契约理论与完全契约（委托 - 代理）理论共同构成现代契约经济学的两大支柱，但二者在核心假设、分析重点与研究范式上存在清晰分野：

维度	完全契约理论（委托 - 代理范式）	不完全契约理论（产权 / 交易成本范式）
----	-------------------	----------------------

核心摩擦	信息不对称（隐藏行动 / 隐藏信息）	契约空白（不可预见 / 不可验证）
核心问题	如何设计状态依存契约提供激励	如何分配剩余权利弥补契约缺口
理性假设	完全理性，可设计任意复杂契约	有限理性或第三方验证限制，契约必然存在缺口
契约完备性	契约覆盖所有可验证变量，无空白	契约必然存在空白，剩余权利至关重要
企业理论含义	企业是激励契约的联结	企业是剩余控制权的集合
解释重点	薪酬设计、绩效考核、代理成本	企业边界、资本结构、产权制度

需要强调的是，二者并非对立关系，而是从不同侧面切入组织问题。完全契约理论擅长解释“给定企业边界下内部如何激励”，不完全契约理论擅长解释“企业边界与权利结构如何决定”。现代企业理论的前沿发展正在推动二者深度融合：在不完全契约的框架下引入信息不对称与道德风险，在完全契约的框架下引入缔约成本与有限理性。

5.2 金融契约视角的控制权配置：Aghion-Bolton 模型

GHM 模型最初聚焦于产品市场交易中的资产所有权，而阿吉翁与博尔顿（Aghion & Bolton, 1992）将不完全契约框架引入金融领域，构建了经典的**控制权配置模型**，从理论上解释了债务契约的本质：为什么企业的资本结构会对应状态依存的控制权安排——正常经营时企业家 / 股东控制，破产违约时债权人控制。该模型是不完全契约理论在公司金融领域最核心的应用，也极大地丰富了企业理论对资本结构与公司治理的解释力。

5.2.1 模型背景：从现金流权到控制权

传统的资本结构理论（如 MM 定理、代理成本理论）主要关注现金流权的分配，即股权与债权如何分配企业的货币收益。但现实中，资本结构更重要的含义是控制权的分配：股权对应常态下的经营控制权，债权对应破产状态下的清算控制权。

Aghion & Bolton 指出，资本结构的核心不是现金流分配，而是**状态依存的控制权配置**。当契约不完全、收益无法完全契约化时，控制权本身就具有价值，它决定了事后谁有权做出决

策。最优的资本结构，就是使总剩余最大化的控制权配置方案。

5.2.2 模型基本设定

考虑一个风险中性的企业家（ E ）拥有一个投资项目，需要初始投资 I 。企业家自有财富为 A ，且 $A < I$ ，因此需要向风险中性的投资者（ V ）融入资金 $I - A$ 。

时间线

1. **t=0（事前）**：双方签订融资契约，约定融资规模与控制权分配规则；企业家投入自有资金，投资者提供融资。

2. **t=1（事中）**：自然状态 θ 实现，状态分为两种： θ_H （高状态，项目前景好）与 θ_L （低状态，项目前景差），两种状态的概率分别为 p 和 $1 - p$ 。状态是双方可观察但不可第三方验证的，因此无法写入事前契约。

3. **t=2（事后）**：根据状态做出决策 d ，决策有两种选项：

- $d = 1$ ：继续经营项目；
- $d = 0$ ：清算项目。

收益结构

决策与状态共同决定两类收益：

1. **可验证的货币收益**：记为 $y(d, \theta)$ ，可以写入契约并按约定分配。

- 继续经营的货币收益： $y(1, \theta_H) = Y_H$ ， $y(1, \theta_L) = Y_L$ ，满足 $Y_H > Y_L$ ；
- 清算的货币收益： $y(0, \theta) = L$ ，与状态无关，即清算价值是确定的。

2. **不可验证的私人收益**：记为 $b(d, \theta)$ ，由企业家独占，无法转让、无法验证，因此不能写入契约。私人收益可以理解为企业家的控制权收益、声誉价值、在职消费、社会地位等。

- 继续经营的私人收益： $b(1, \theta_H) = B_H$ ， $b(1, \theta_L) = B_L$ ，满足 $B_H > B_L > 0$ ；
- 清算的私人收益： $b(0, \theta) = 0$ ，清算后企业家失去控制权，私人收益为 0。

总剩余

项目的总社会剩余为货币收益与私人收益之和：

$$S(d, \theta) = y(d, \theta) + b(d, \theta)$$

我们假设：

- 在高状态下，继续经营的总剩余大于清算： $S(1, \theta_H) = Y_H + B_H > L$ ；
- 在低状态下，清算的总剩余大于继续经营： $S(0, \theta_L) = L > Y_L + B_L$ 。

也就是说，社会最优的决策规则是：**高状态下继续经营，低状态下清算**。这是我们的效率

基准。

5.2.3 三种控制权配置的效率比较

由于状态不可验证，事前无法直接约定“状态好就继续、不好就清算”的状态依存决策规则，只能约定谁拥有决策权。我们依次分析三种控制权结构的均衡结果。

1. 企业家控制 (Entrepreneur Control)

企业家拥有全部决策权，事后根据自身利益最大化选择决策。

- 高状态下：企业家继续经营的收益为 Y_H 的货币分成加上私人收益 B_H ，显然大于清算的 0 私人收益，因此会选择继续经营，决策符合社会最优。
- 低状态下：企业家选择继续经营的私人收益为 B_L ，而清算的私人收益为 0。只要继续经营能给企业家带来正的总收益，他就会选择继续，即使总剩余低于清算。

具体而言，假设企业家享有比例为 α 的货币收益，则低状态下企业家继续经营的收益为 $\alpha Y_L + B_L$ ，清算收益为 αL 。当 $\alpha Y_L + B_L > \alpha L$ 时，企业家会选择无效的继续经营。

由于 $B_L > 0$ ，即使 $Y_L < L$ ，只要私人收益足够大，企业家就会做出过度继续的无效决策。

结论：企业家控制下，高状态决策有效，低状态决策过度保守（倾向于维持经营、避免清算），存在事后效率扭曲。

2. 投资者控制 (Investor Control)

投资者拥有全部决策权，事后最大化自身的货币收益，完全忽略企业家的私人收益。

- 低状态下：继续经营的货币收益为 Y_L ，清算收益为 L 。由于 $Y_L < L$ ，投资者会选择清算，决策符合社会最优。
- 高状态下：如果 $Y_H > L$ ，投资者会选择继续经营，决策有效；但如果 $Y_H < L$ （即使加上私人收益总剩余更高），投资者仍然会选择清算，出现过度清算的扭曲。

结论：投资者控制下，低状态决策有效，高状态可能出现过度清算的效率扭曲，因为投资者不内部化企业家的私人收益。

3. 状态依存控制 (Contingent Control)

状态依存控制是指：控制权随状态变化而转移——高状态下由企业家控制，低状态下由投资者控制。

- 高状态：企业家控制，选择继续经营，决策有效；
- 低状态：投资者控制，选择清算，决策有效。

这种配置下，两种状态下的决策都符合社会最优，实现了最优的事后效率。

5.2.4 最优控制权配置的条件与经济含义

我们将三种控制权结构的总剩余进行比较，可以得到以下核心命题：

命题 5.1：

1. 如果企业家控制下的低状态扭曲很小，且投资者控制下的高状态扭曲很大，则企业家控制最优；
2. 如果投资者控制下的高状态扭曲很小，且企业家控制下的低状态扭曲很大，则投资者控制最优；
3. 当两种单一控制都存在显著扭曲时，**状态依存控制是全局最优**，可以实现最优的事后决策效率。

状态依存控制正是现实中债务契约的本质：

- 当企业经营良好、能够按期还本付息（对应高状态），企业家 / 股东保留控制权，债权人不予干预经营；
- 当企业经营恶化、无法偿债（对应低状态），控制权转移给债权人，债权人可以通过破产程序清算企业、重组资产。

债务契约表面上是固定收益的现金流契约，本质上是一套状态依存的控制权安排。这一结论极大地深化了我们对企业资本结构的理解：资本结构不仅仅是收益分配工具，更是不完全契约下的控制权配置机制。

5.2.5 模型的企业理论延伸

Aghion-Bolton 模型同时也为企业的本质提供了新的视角：企业不仅仅是资产的集合，更是一个**控制权配置的制度载体**。企业内部的科层权威、资本结构、治理安排，本质上都是在契约无法覆盖的场景下，分配决策权的制度设计。

此外，该模型也解释了企业与市场的一个关键差异：市场交易通常对应固定的、刚性的权利义务；而企业内部则对应灵活的、状态依存的权威与控制权，能够根据不同情况调整决策主体，实现更优的事后适应。

5.3 理论论战：Maskin-Tirole 不相关定理

GHM 产权理论诞生后，凭借严谨的形式化迅速成为主流，但也面临着深刻的理论根基挑战。其中最著名的，就是马斯金与梯若尔（Maskin & Tirole, 1999）提出的**不相关定理**（Irrelevance Theorem）。这场论战直指不完全契约理论的核心矛盾：在完全理性假设下，契约不完全性真的重要吗？

5.3.1 论战的背景：GHM 的内在张力

GHM 模型的核心假设是“契约不完全，因为状态不可第三方验证”，但模型中的当事人却被设定为完全理性的：他们能够准确计算所有状态下的收益，能够进行复杂的逆向归纳与纳什谈判。

Maskin & Tirole 敏锐地指出了这一张力：如果当事人真的是完全理性的，那么即使未来的状态“不可描述” (unforeseeable)，只要他们能够预见所有可能的支付结果，就可以设计一套精巧的消息博弈机制 (Message Game)，让双方在事后真实地报告状态，从而实现最优的投资与决策。在这种情况下，产权的初始配置就是无关的，社会最优可以通过机制设计实现。

这一批评的杀伤力在于：它在 GHM 的完全理性假设框架内，推翻了 GHM 的核心结论。如果不相关定理成立，那么整个产权理论的基础就会被动摇。

5.3.2 不相关定理的核心逻辑

不相关定理建立在三个关键前提之上：

1. **完全理性**：当事人具有无限的计算与认知能力，能够设计并执行任意复杂的机制。
2. **支付可预见**：尽管当事人无法描述未来的具体状态，但他们能够预见所有可能的支付组合，也就是知道“所有可能出现的收益结果”。
3. **无再谈判约束**：机制一旦设计完成，双方承诺不进行再谈判，严格执行机制的结果。

在这三个前提下，Maskin & Tirole 证明：可以构造一个“子博弈完美实施”的机制，让双方在事后真实地披露私人信息，实现最优的行动与投资水平。此时，初始的产权 / 控制权配置不会影响最终的效率结果，也就是“产权不相关”。

机制的核心思路

机制的本质是一个“双向报告 + 惩罚”的博弈：

1. 事后双方同时向第三方（法庭）报告真实状态；
2. 如果双方报告一致，则按照报告的状态执行最优的行动与支付；
3. 如果双方报告不一致，则触发惩罚机制，双方都受到严厉惩罚，使得说谎的收益低于说真话的收益。

通过设计恰当的惩罚规则，可以让“说真话”成为唯一的贝叶斯纳什均衡或唯一的子博弈精练均衡（取决于机制的具体设计）。这样一来，即使状态不可验证，也可以通过双方的报告来还原真实状态，实现完备契约下的最优结果。

5.3.3 定理的形式化表述与核心结论

定理 5.1 (Maskin-Tirole 不相关定理)：如果当事人是完全理性的，且所有可能的支付都是可预见的，那么即使自然状态不可描述、不可第三方验证，也存在可执行的机制，可以实现与完全契约下相同的最优配置，此时初始产权配置与剩余控制权分配不影响最终效率。

这一定理的理论冲击力在于：它说明，在标准的完全理性假设下，“不可验证”本身并不构成契约不完全的充分理由。只要机制设计足够精巧，不可验证的信息可以被真实披露，契约的“缺口”可以被机制填补。

5.3.4 哈特学派的回应与论战的核心分歧

针对 Maskin-Tirole 的批评，哈特、摩尔等人从多个角度进行了回应，论战的核心可以归纳为三点：

1. 复杂机制的现实不适用性

哈特指出，Maskin-Tirole 设计的机制在理论上成立，但在现实中几乎从未被使用。这类机制过于复杂，依赖精细的惩罚设计与完美的理性计算，现实中的企业和个人既没有能力设计，也没有意愿执行。法律体系也普遍不支持这类高度策略性的博弈机制。

换句话说，不相关定理是一个纯理论结论，没有现实解释力。不完全契约理论的目标是解释真实世界的组织与制度，而不是构建纯逻辑的机制设计游戏。

2. 再谈判的不可避免性

不相关定理依赖“承诺不再谈判”的假设，但现实中，当机制即将产生无效率的惩罚结果时，双方有强烈的动机重新谈判，规避惩罚。而一旦允许再谈判，大部分精巧的披露机制都会失效，因为当事人预期到事后会再谈判，事前就会策略性地说谎。

GHM 框架的一个核心前提就是“再谈判不可避免”，而 Maskin-Tirole 机制恰恰无法抵御再谈判的侵蚀。

3. 不完全契约的真正根源是有限理性

哈特最终承认，在完全理性假设下，不完全契约理论确实缺乏坚实的逻辑基础。但他指出，不完全契约的真正根源是**有限理性**，而非单纯的不可验证性。人们之所以写不完全契约，不是因为不能设计复杂机制，而是因为根本无法预见所有未来的支付，也无法计算复杂的策略。

这一回应实际上推动了不完全契约理论的转向：要为不完全契约建立稳固的基础，必须跳出完全理性的框架，引入认知与行为因素。这正是后续参考点理论诞生的背景。

5.3.5 论战的理论意义

Maskin-Tirole 论战是契约理论史上最重要的学术辩论之一，它深刻地重塑了不完全契约理论的发展方向：

1. 它澄清了完全理性假设下不完全契约理论的逻辑局限，推动学界正视有限理性的基础作用；

2. 它促使不完全契约理论从“纯理性推演”转向“更贴近现实的行为基础”，催生了第二代不完全契约理论；

3. 它也推动了两大契约范式的融合：完全契约的机制设计方法与不完全契约的制度分析视角，不再是截然对立的。

时至今日，学界的共识是：纯理论层面，Maskin-Tirole 的逻辑是成立的；但在解释现实制度时，不完全契约理论仍然具有不可替代的价值，因为现实中的人是有限理性的，契约的不完全性是客观存在的事实。

5.4 行为转向与新产权理论：契约作为参考点

为回应理论根基的诘难，哈特与摩尔在 2008 年发表《契约作为参考点》，将行为经济学的公平感知与参考点依赖引入不完全契约框架，构建了**参考点理论**（Reference Point Theory），也被称为“新产权理论”。该理论为契约不完全性提供了新的行为微观基础，同时重新解释了企业的边界与一体化的成本收益，是近二十年不完全契约理论最重要的发展。

5.4.1 理论提出的背景与核心突破

参考点理论的核心突破，是放弃了“当事人完全自利、只关心物质收益”的传统假设，引入了两个关键的行为假设：

1. 当事人会将事前签订的契约视为权利的“参考点”，认为自己有权获得契约赋予的最大收益；

2. 如果事后的结果低于自己的参考点，当事人会感到“受委屈”（aggrieved），并采取“影子行为”（shading）进行报复——也就是在不可契约化的维度上降低合作质量，给对方造成损失。

在这一框架下，契约不完全性不再源于不可验证的技术限制，而是源于：

- 契约的刚性与灵活性之间存在根本权衡：刚性契约没有事后讨价还价，不会产生委屈与影子行为，但无法适应状态变化；灵活契约可以适应状态，但事后谈判会让一方感到委屈，产生效率损失。

这一框架既解释了为什么现实中的契约通常是简单的、而非复杂的机制设计，也内生了一体化的成本与收益，无需依赖外生的官僚成本假设。

5.4.2 基准模型设定

考虑一个买卖双方的交易关系，风险中性，博弈分为两期：

基本设定

1. **事前 ($t=0$)**：双方签订交易契约。此时未来的交易价值与成本存在不确定性。

2. **事后 (t=1)**：自然状态实现，双方观察到买方价值 v 与卖方成本 c 。假设只有两种状态：

- 好状态（交易价值高）： $v = v_H$ ，概率为 π ；
- 坏状态（交易价值低）： $v = v_L$ ，概率为 $1 - \pi$ ；

卖方成本恒为 c ，且满足 $v_H > c > v_L$ ，即好状态交易有效率，坏状态交易无效率。

核心行为假设

1. **契约作为参考点**：事前契约规定了双方的权利范围，双方会将契约下自己能获得的最大收益视为应得的参考点。

2. **委屈与影子行为**：如果事后实际获得的收益低于参考点，当事人会感到委屈，每感到 1 单位的委屈，就会通过影子行为给对方造成 θ 单位的损失，其中 $0 < \theta \leq 1$ 是影子行为的效率参数。

3. **影子行为不可契约化**：质量、配合度等影子行为是不可验证、无法写入契约的，只能由当事人自主选择。

5.4.3 两种契约形式的权衡：刚性契约 vs 灵活契约

我们比较两种典型的契约形式，推导各自的期望总剩余。

1. 刚性契约 (Rigid Contract)

事前约定一个固定价格 p ，事后要么按此价格交易，要么不交易，不允许重新谈判。

- 好状态： $v_H > p = c$ （假设价格定在成本水平），交易发生。双方都获得了契约约定的收益，没有委屈，没有影子行为损失。交易剩余为 $v_H - c$ 。
- 坏状态： $v_L < c$ ，交易不发生。双方都没有获得交易收益，但也没有超出预期的损失，没有委屈。剩余为 0。

刚性契约的期望总剩余为：

$$W_R = \pi(v_H - c)$$

刚性契约的优势：没有事后讨价还价，没有委屈与影子行为损失；

刚性契约的劣势：价格固定，无法根据状态调整，坏状态下交易不会发生，失去了状态调整的灵活性。

2. 灵活契约 (Flexible Contract)

事前约定一个价格区间 $[p_{\min}, p_{\max}]$ ，事后由买方（或卖方）在区间内选择最终价格，或者双方谈判确定价格。灵活契约可以保证有效率的交易发生，但会产生委屈与影子行为损失。

以卖方拥有定价权为例：好状态下卖方会选择最高价 $p_{\max} = v_H$ ，拿走全部剩余；坏状态

下选择 $p_{\min} = c$ ，刚好覆盖成本。

此时买方的参考点是“契约赋予的最大可能收益”，也就是最低价时的剩余 $v_H - p_{\min}$ 。但实际交易中买方只获得了 0 剩余，因此买方感到委屈，委屈程度为 $(v_H - c) - 0 = v_H - c$ ，对应的影子行为损失为 $\theta(v_H - c)$ 。

灵活契约的期望总剩余为：

$$W_F = \pi(v_H - c) - \pi\theta(v_H - c) = \pi(1 - \theta)(v_H - c)$$

灵活契约的优势：可以保证有效率的交易发生，适应状态变化；

灵活契约的劣势：事后价格谈判会让一方感到委屈，产生影子行为的效率损失。

5.4.4 最优契约选择与核心命题

比较式 (5.1) 与式 (5.2)，显然 $W_R > W_F$ ，即在这个简单设定下，刚性契约优于灵活契约。

更一般地，我们可以得到参考点理论的核心命题：

命题 5.2：

1. 当不确定性较低、交易价值波动较小时，刚性契约更优，因为避免影子行为损失的收益大于适应性损失；
2. 当不确定性较高、交易价值波动较大时，灵活契约更优，因为适应性的收益大于影子行为的损失；
3. 影子行为的效率损失系数 θ 越大，灵活契约的劣势越明显，刚性契约越优。

5.4.5 对企业边界与一体化的重新解释

参考点理论最重要的贡献，是企业边界与一体化提供了全新的行为解释，重新表述了一体化的成本与收益：

市场交易 = 刚性契约

市场上的现货交易、固定价格契约，本质上是刚性契约。交易条款清晰明确，双方对自己的权利有明确的预期，不容易产生委屈与影子行为。但市场交易的适应性差，当环境变化时难以调整，容易导致交易无效率。

企业一体化 = 灵活契约

一体化后，交易变成企业内部交易，由管理者的权威决定价格与分配，本质上是灵活契约。权威可以根据环境变化灵活调整决策，适应性强。但内部交易没有清晰的事前价格参考点，员工 / 部门会觉得自己的付出没有得到应有的回报，产生委屈情绪，进而在质量、协作、努力等不可契约化的维度上采取影子行为，导致效率损失。

一体化的收益：提升事后适应性，更好地应对不确定性与资产专用性带来的调整需求；
一体化的成本：内部缺乏清晰的契约参考点，员工更容易感到委屈，产生影子行为与合作质量下降。

这一解释的优势在于：一体化的成本是内生的，源于行为假设与契约不完全性的互动，而非外生给定的“官僚成本”。它同时也解释了为什么企业内部更多采用固定工资而非强激励：固定工资是一个清晰的参考点，可以减少员工的委屈感，降低影子行为的损失。

5.4.6 参考点理论的实证进展

参考点理论提出后，涌现了大量实验与实证研究，为核心假设提供了支撑：

- 实验室实验普遍验证了“契约作为参考点”的效应：事前约定的价格会显著影响当事人的公平感知与事后合作质量；
- 企业案例研究发现，并购后内部员工的公平感知下降、协作意愿降低，与参考点理论预测的影子行为一致；
- 契约法律的研究也表明，清晰的契约条款能够显著减少事后纠纷，其作用不仅在于法律强制力，更在于稳定双方的预期参考点。

总体而言，参考点理论既保留了不完全契约理论的核心洞见，又提供了更贴近现实的微观基础，是当前不完全契约理论最活跃、最具潜力的前沿方向。

5.5 不完全契约理论的拓展应用

不完全契约的分析框架早已超越企业边界的范畴，成为解释各类制度安排的通用工具。本节简要梳理其在企业理论相关领域的三个核心拓展。

5.5.1 权威的来源：正式权威与真实权威

阿吉翁与梯若尔（Aghion & Tirole, 1997）将不完全契约框架应用于企业内部组织，区分了**正式权威**与**真实权威**：

- **正式权威：**法律与契约规定的决策权，对应职位赋予的权力；
- **真实权威：**实际掌握决策控制权的能力，源于信息优势与专业知识。

在不完全契约下，拥有正式权威的上级可以干预决策，但由于信息不足，干预往往是低效的；而下级拥有信息优势，即使没有正式权威，也能实际影响决策。该模型解释了企业内部的分权与集权权衡：分权可以激发下级的信息收集激励，但会偏离上级的目标；集权可以保证目标一致，但会削弱下级的主动性。这一理论我们将在第十章内部组织结构中进行详细推演。

5.5.2 公共产权与私有产权的比较

不完全契约理论为公共服务的政府供给与市场化供给提供了统一的分析框架。哈特、施莱

弗等人 (Hart, Shleifer & Vishny, 1997) 提出：

- 私有产权的优势：私人提供者有强激励降低成本，但同时也有动机降低不可契约化的服务质量；
- 公共产权的优势：政府可以保证服务质量，但成本控制的激励不足。

当服务质量容易契约化时，外包给私人企业更优；当服务质量难以契约化、质量后果严重时（如监狱、国防、基础医疗），公共供给更优。这一理论为政府与市场的边界、公共企业改革提供了严谨的微观基础。

5.5.3 跨国企业与国际贸易边界

不完全契约理论也是新新贸易理论的核心基础之一。安特拉斯 (Antràs, 2003) 将 GHM 模型引入国际贸易，解释了跨国公司的边界选择：

- 当行业的资本密集度高、总部专用性投资重要时，企业更倾向于一体化（跨国公司内部贸易）；
- 当劳动密集度高、供应商专用投资重要时，企业更倾向于外包（市场交易）。

这一理论将企业边界理论从封闭经济拓展到全球价值链场景，极大地拓展了不完全契约理论的应用边界。

5.6 理论争议与未来发展方向

5.6.1 持续的根基争议

不完全契约理论始终面临着“理论基础不够坚实”的批评。尽管参考点理论引入了行为假设，但行为假设本身也需要更深入的微观基础。学界尚未形成一个统一的、被广泛接受的不完全契约理论基础，不同分支各自采用不同的前提假设，这也导致理论体系的整合度不足。

5.6.2 有限理性的形式化难题

不完全契约最根本的根源是有限理性，但如何将有限理性形式化、纳入标准的经济学分析框架，始终是经济学的难题。目前的不完全契约理论要么退而求其次采用“不可验证”假设，要么引入简化的行为假设，都没有真正实现“有限理性下的契约理论”的完整形式化。这也是未来理论发展最核心的突破方向。

5.6.3 实证研究的挑战与进展

相比于委托 - 代理理论，不完全契约理论的实证检验难度更大，因为“契约不完全程度”“剩余控制权”都是难以直接观测与度量的变量。现有实证研究大多采用间接变量（如一体化程度、契约期限、所有权结构）进行检验，因果识别的难度较高。

近年来，随着微观契约数据的丰富与准自然实验方法的应用，不完全契约的实证研究取得了长足进展，越来越多的核心命题得到了严谨的因果检验。

5.6.4 多范式融合的趋势

当代企业理论的发展趋势，是打破不完全契约与完全契约、经济学与管理学、理性范式与行为范式的壁垒，走向融合：

- 在不完全契约中引入道德风险与逆向选择，分析激励与产权的互动；
- 在行为契约中引入理性权衡，构建更一般的组织模型；
- 将经济学的契约视角与管理学的能力视角结合，解释企业的异质性与竞争优势。

5.7 本章小结与文献导引

5.7.1 核心结论梳理

1. 不完全契约理论以契约空白为核心摩擦，研究剩余权利的配置如何影响事前激励与事后效率，形成了交易成本学派与产权学派两大分支，是解释企业本质、边界与制度安排的核心范式。
2. Aghion-Bolton 控制权配置模型证明，状态依存的控制权安排是最优的，债务契约本质上是不完全契约下的控制权转移机制，深化了对企业资本结构的理解。
3. Maskin-Tirole 不相关定理揭示了完全理性假设下不完全契约理论的逻辑张力，推动了理论的行为转向；参考点理论引入公平感知与影子行为，为契约不完全性提供了新的微观基础，重新解释了一体化的成本与收益。
4. 不完全契约框架已拓展到企业内部权威、公共产权、跨国企业等多个领域，成为通用的制度分析工具；未来的发展方向是夯实有限理性基础、推动多范式融合。

5.7.2 经典文献与进阶阅读

- 核心经典论文：
 - Aghion, P., & Bolton, P. (1992). An Incomplete Contracts Approach to Financial Contracting. *Review of Economic Studies*, 59(3), 473-494.
 - Maskin, E., & Tirole, J. (1999). Two Remarks on the Property-Rights Literature. *Review of Economic Studies*, 66(1), 139-149.
 - Hart, O. D., & Moore, J. (1999). Foundations of Incomplete Contracts. *Review of Economic Studies*, 66(1), 115-138.
 - Hart, O. D., & Moore, J. (2008). Contracts as Reference Points. *Quarterly Journal of Economics*, 123(1), 1-48.

- 拓展应用经典：

- Aghion, P., & Tirole, J. (1997). Formal and Real Authority in Organizations. *Journal of Political Economy*, 105(1), 1-29.
- Hart, O., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). The Proper Scope of Government: Theory and an Application to Prisons. *Quarterly Journal of Economics*, 112(4), 1127-1161.
- Antràs, P. (2003). Firms, Contracts, and Trade Structure. *Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1375-1418.

- 综述与教材：

- Tirole, J. (1999). Incomplete Contracts: Where Do We Stand?. *Econometrica*, 67(4), 741-781.
- Bolton, P., & Dewatripont, M. (2005). *Contract Theory*. MIT Press. (第 11-16 章系统讲解不完全契约理论)
- Hart, O. D. (2016). *Incomplete Contracts and Control*. American Economic Association Presidential Address.